중대범죄수사청 사건배당 운영 지침

<중대범죄수사청 예규 제11호, 2026. 10. 7. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 본 지침은 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청에 접수되는 사건의 배당에 관한 기준과 원칙을 정함으로써, 사건배당의 공정성·전문성 및 업무처리의 효율성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청 내 모든 수사 부서에 적용한다.

② 대상 사건은 다음 각 호의 지방중대범죄수사청에 접수·수리되는 모든 사건으로 한다.

1. 고소, 고발, 진정, 탄원 등 민원사건(방문, 우편, 인터넷 및 국민신문고 접수 등 방식 불문)
2. 인지 및 첩보 사건
3. 관계 기관의 고발 및 수사의뢰 사건
4. 타 수사기관으로부터 통보받은 사건 중 중대범죄 사건
5. 공소청으로부터 이송·이첩된 사건
6. 경찰·고위공직자범죄수사처 등 타 수사기관 또는 지방중대범죄수사청으로부터 이송·이첩된 사건
7. 지방중대범죄수사청의 청 내 부서 간 이송사건

제3조(배당의 정의) 배당이라 함은 중대범죄수사청장, 지방중대범죄수사청장 또는 그 권한을 위임받은 자(이하 '중대범죄수사청의 장 등'이라 한다)가 중대범죄수사청 및 지방중대범죄수사청에서 접수 또는 수리한 사건에 대하여 소속 수사부서를 지정하는 행위를 말한다.

제4조(용어의 정의) ① 부서(국) 배당 : 중대범죄수사청의 장 등이 사건의 소관 수사부서를 지정하는 행위를 말한다.

② 과 배당 : 부서(국)장이 업무량, 전문성 및 관련사건 여부 등을 고려하여 담당 수사과를 지정하는 행위를 말한다.

③ 지정 배당 : 사건의 관련성, 전문성, 중대성 또는 신속한 처리가 필요한 사유 등을 고려하여 특정 국·과 또는 수사관을 지정하여 배당하는 행위

제5조(배당의 기본원칙과 배당 준비) ① 중대범죄수사청의 장 등은 사건을 배당함에 있어 다음 각 호의 기본 원리를 준수하여야 한다.

1. 전담·전문성의 원칙 : 전담에 따른 배당으로 사건처리기준의 통일 등 업무처리의 효율성을 도모하고, 수사관의 전담별 역량을 강화하는 교육적 기능을 수행하는 것
2. 관련성의 원칙 : 수사중지 사건, 관련사건 등 종전 수사팀이 계속 또는 병합처리하여 수사경제 및 효율성을 도모하는 것
3. 합리·형평성의 원칙 : 각 국·과별 사건 부담이 균형을 이룰 수 있도록 사건 건수, 피의자 수, 죄질 및 난이도 등 객관적 기준을 고려하는 것
4. 시의·상당성의 원칙 : 사건 접수의 증감 추이 등을 고려하여 각 부서의 부담량을 적정하게 조절하고, 인력사정 및 수사관의 능력과 적성 등을 세밀히 고려하는 것

② 사건사무담당직원은 중대범죄수사청의 장 등이 정한 기준에 따라 사건을 적절히 분류하고, 부서별 배당 및 미제 현황, 휴가 등 근무상황을 파악할 수 있도록 배당 현황표를 작성·비치하는 등 배당준비에 만전을 기하여야 한다.

제6조(배당 책임자 및 권한) ① 중대범죄수사청의 장 등은 각 중대범죄수사청의 사건 배당을 총괄하며, 사건 배당은 제5조 기본원칙을 우선 고려하여 실시한다.

② 부서(국)장은 배당의 기본원칙에 따라 부서 배당사건을 소속 과·팀에 배당한다.

③ 부서(국)장은 제2항의 배당업무를 수행함에 있어 중대범죄수사청의 장 등의 권한을 위임받아 행사한다.

④ 배당권자는 국가적·사회적 파급효과가 크거나 배당 부서의 정보보고 및 지휘가 필요한 중요사건의 경우, 배당과 동시에 보고체계를 확정하고 중대범죄수사청의 장 등에게 지체없이 보고하여야 한다.

제7조(지정 배당의 사유) 다음 각 호에 해당하는 경우, 중대범죄수사청의 장 등은 특정 부서 및 국·과에 사건을 지정 배당할 수 있다.

1. 기존 수사 중인 사건과 피의자 또는 범죄사실이 동일하거나 밀접한 연관이 있는 경우
2. 사건의 내용이 고도의 전문 지식을 요하여 특정 전문 수사관의 투입이 불가피한 경우
3. 사회적 관심이 높거나 신속한 수사 착수가 필요하다고 인정되는 사건
4. 중대범죄수사청의 장 등이 제4조 제3항에 따라 지정 배당이 필요하다고 인정되는 사건

제8조(재배당 및 부서 간 이견 조정) ① 수사 중인 사건이 타 부서 소관임이 명확해진 경우, 부서장은 사유서를 첨부하여 중대범죄수사청의 장 등의 승인을 얻어 재배당한다.

② 배당된 사건에 대하여 부서(국) 간 소관 이견이 발생한 경우, 다음 각 호의 절차에 따라 담당 부서를 결정한다.

1. 1차적으로 소관 이견이 있는 해당 부서장(국장) 간 협의 조율을 거쳐 담당 부서를 결정한다.
2. 부서장 간 협의를 통해 결정되지 아니한 경우 중대범죄수사청의 장 등이 직권으로 담당 부서를 결정한다.

③ 제척·회피 신청이 인용되거나 수사관이 회피하여 공정한 수사에 지장이 있다고 인정되는 경우, 담당 수사관을 변경할 수 있다.

제9조(배당 결과의 기록) 모든 배당 결정은 형사사법정보시스템에 기록되어야 하며, 특히 지정 배당이나 재배당의 경우 그 구체적인 사유를 누락 없이 기재하여 배당

결과에 대한 투명성과 책임성을 확보하도록 하여야 한다.

제10조(배당 적정성 점검) 사건과장은 매 분기별로 부서별 배당 현황을 통계화하여 소속 중대범죄수사청의 장 등에게 보고하며, 특정 부서에 사건이 편중되거나 부당하게 배정된 정황이 있는지 점검한다. 부적정 사례가 발견될 경우 소속 중대범죄수사청의 장 등에게 시정 요구 또는 재검토를 건의할 수 있다.

제11조(자체기준 시행) 지방중대범죄수사청장은 청별 사정을 고려하여 필요한 경우에는 이 지침의 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 사건배당 기준 및 절차, 배당현황의 보고 등에 관한 자체기준을 마련하여 시행할 수 있다.

부 칙 <제1호, 2026. 10. 7.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.